

Politica de tratamiento de datos personales

Privacidad, datos sensibles y derechos de titulares en Mi Nido

Version inicial: 19 de junio de 2026

URL publica prevista: <https://hooxs.github.io/legal/politica-tratamiento-datos-mi-nido.pdf>

Documento preparado como borrador operativo para la beta y primera publicacion de Mi Nido. Debe ser revisado y ajustado por asesoria legal antes de usarse como documento definitivo, especialmente en retencion, proveedores, datos sensibles y reglas de eliminacion ampliada.

Resumen

- Mi Nido trata datos de cuenta, familias, perfiles de cuidado, salud opcional, documentos, contactos, suscripciones y auditoria.
- Los datos sensibles y de menores son facultativos, requieren autorizacion y se usan para finalidades de organizacion y cuidado.
- No se venden datos personales; el inventario inicial incluye SmarterASP.NET, Gmail, Apple, Google, RevenueCat y Firebase Cloud Messaging.
- Los titulares pueden consultar, actualizar, rectificar, suprimir y revocar autorizaciones cuando proceda.
- Faltan implementar reglas tecnicas finales de retencion, permisos finos por rol, eliminacion ampliada y control de notificaciones sensibles.

1. Responsable y alcance

Esta Política de Tratamiento de Datos Personales aplica al uso de Mi Nido, su aplicación móvil, backend, sitios públicos relacionados y canales de soporte asociados.

Responsable del tratamiento inicial: Santiago Alvarez Jimenez, Cedula 1036654086, Medellin, Antioquia, Colombia. Telefono: 304 3868513. Canal inicial para privacidad, consultas, reclamos, soporte y asuntos legales: hooxst@gmail.com.

Mi Nido actúa como responsable cuando decide las finalidades y medios principales del tratamiento. Algunos proveedores técnicos podrán actuar como encargados cuando procesen datos por cuenta de Mi Nido.

2. Marco normativo de referencia

Esta política se preparó tomando como referencia el régimen colombiano de protección de datos personales, incluyendo la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, así como requisitos de transparencia de Google Play y Apple para aplicaciones móviles.

La Ley 1581 reconoce derechos como conocer, actualizar y rectificar información personal, define datos personales, responsable, encargado y tratamiento, y exige principios como finalidad, libertad, seguridad, confidencialidad, transparencia y acceso restringido.

El Decreto 1377 desarrolla aspectos como autorización, políticas de tratamiento, datos sensibles, datos de niños, niñas y adolescentes, retención, supresión y mecanismos para ejercer derechos.

3. Datos que puede tratar Mi Nido

Según las funcionalidades usadas, Mi Nido puede tratar las siguientes categorías de datos:

- Datos de cuenta: nombre, correo electrónico, estado de verificación, estado de cuenta y datos básicos de sesión.
- Datos de autenticación: hashes de contraseñas, refresh tokens hashados, tokens de verificación o recuperación en forma hashada y eventos de seguridad.
- Datos familiares: nombre de familia, miembros, roles, invitaciones, relación o descripción de cuidador y permisos.
- Datos de perfiles de cuidado: nombres, fecha de nacimiento, tipo de perfil, notas, foto o datos descriptivos opcionales.
- Datos sensibles opcionales: alergias, condiciones médicas, tipo de sangre, medicamentos, citas médicas y documentos de salud.
- Datos de organización: eventos, horarios, tareas, checklists, recordatorios, fechas importantes y contactos.
- Documentos y metadatos: archivos PDF, imágenes permitidas, tamaño, tipo, fecha, perfil o familia asociada y estado.
- Datos de suscripción: plan, estado, límites, proveedor, identificadores de RevenueCat, tienda y transacción cuando aplique.
- Datos técnicos y de auditoría: fecha, identificadores internos, versión de app, entorno, logs de errores, acciones sensibles y metadatos no sensibles.
- Comunicaciones de soporte: mensajes enviados a canales de ayuda, privacidad o eliminación de cuenta.

Mi Nido no debe solicitar datos que no sean necesarios para las finalidades informadas. Los datos medicos y de salud son opcionales y no condicionan el uso general de la aplicacion salvo que el usuario quiera usar funciones que dependen de ellos.

4. Datos sensibles y datos de menores

Los datos relativos a salud, vida familiar, documentos, medicamentos o menores de edad pueden ser sensibles. Mi Nido los trata con acceso autenticado, permisos por familia/perfil y finalidad limitada a organizacion y cuidado.

Cuando se registren datos de niños, niñas o adolescentes, el usuario declara actuar como representante legal, tutor, padre, madre o cuidador autorizado. El tratamiento debe respetar el interes superior del menor y sus derechos fundamentales.

El suministro de datos sensibles es facultativo. El usuario no esta obligado a registrar informacion medica, documentos o notas sensibles si no desea usar esas funcionalidades. Durante la beta inicial no se deben cargar documentos medicos reales.

Owner y Admin podran ver y gestionar datos sensibles. Viewer tendra lectura limitada y Mi Nido reforzara los permisos para controlar con mayor precision que puede ver cada rol antes de produccion.

Las notificaciones push no deben incluir datos medicos, nombres completos de menores, diagnosticos, dosis ni detalles sensibles. Deben usar mensajes genericos y abrir la app autenticada para consultar el detalle.

5. Finalidades del tratamiento

Mi Nido trata datos personales para las siguientes finalidades:

- Crear, verificar y administrar cuentas de usuario.
- Permitir inicio de sesion, recuperacion de contraseña, seguridad y renovacion de sesion.
- Crear y administrar familias, roles, permisos e invitaciones.
- Registrar, consultar, editar y organizar perfiles de cuidado y su informacion asociada.
- Gestionar agenda, medicamentos, horarios, tareas, checklists, documentos y contactos.
- Aplicar limites de planes, estados de suscripcion, compras, restauraciones y downgrades sin borrar datos innecesariamente.
- Enviar correos transaccionales como verificacion de email, recuperacion de contraseña e invitaciones.
- Atender solicitudes de soporte, privacidad, consulta, reclamo y eliminacion de cuenta.
- Auditar acciones sensibles y prevenir accesos no autorizados, fraude, abuso o incidentes de seguridad.
- Cumplir obligaciones legales, ordenes de autoridad y requisitos de tiendas de aplicaciones.

6. Autorizacion y bases de tratamiento

Mi Nido solicitara autorizacion previa, expresa e informada cuando corresponda, especialmente para datos personales sensibles y datos de menores. Tambien podra tratar informacion cuando sea necesario para ejecutar los terminos del servicio, cumplir obligaciones legales, atender solicitudes del titular, proteger la seguridad del servicio o responder a requerimientos validos de autoridad competente.

La autorización podrá obtenerse mediante formularios, casillas, acciones afirmativas dentro de la app, aceptación de términos o conductas inequívocas permitidas por la normativa aplicable. El silencio no se interpretará como autorización.

7. Encargados, proveedores y terceros

Mi Nido no vende datos personales ni datos sensibles. Podrá compartir o transmitir datos con proveedores cuando sea necesario para prestar el servicio, bajo obligaciones de confidencialidad, seguridad y finalidad.

La tabla de necesidad inicial de proveedores es: SmarterASP.NET para hosting backend; SmarterASP.NET SQL Server para base de datos; SmarterASP.NET Backup para copias de seguridad; Gmail para correo transaccional, soporte y solicitudes de privacidad; Apple App Store y Google Play para distribución y compras; RevenueCat para gestión de suscripciones; Firebase Cloud Messaging para notificaciones push.

Necesidad por proveedor: SmarterASP.NET y SQL Server son necesarios para operar la API y almacenar datos; backups son necesarios para continuidad; Gmail es necesario inicialmente para comunicaciones; Apple, Google y RevenueCat son necesarios para distribución, compras y sincronización de suscripciones; Firebase Cloud Messaging será necesario para recordatorios y avisos push.

Las tiendas de aplicaciones y procesadores de pago pueden tratar datos bajo sus propias políticas cuando el usuario compra.

Mi Nido podrá revelar información cuando exista autorización del titular, obligación legal, requerimiento válido de autoridad, necesidad de proteger derechos, seguridad del servicio o una operación societaria con aviso adecuado.

8. Transferencias y transmisiones internacionales

Mi Nido informa que algunos proveedores técnicos pueden estar ubicados o procesar información fuera de Colombia. Esto puede ocurrir con SmarterASP.NET, Gmail/Google, Apple, Google Play, RevenueCat y Firebase Cloud Messaging.

Estas transferencias o transmisiones internacionales se realizarán cuando sean necesarias para prestar el servicio, alojar la API y base de datos, mantener backups, entregar correos, distribuir la app, gestionar compras, sincronizar suscripciones, enviar notificaciones o cumplir obligaciones legales.

Mi Nido procurará usar proveedores con medidas razonables de seguridad, acuerdos de tratamiento, políticas públicas de privacidad o mecanismos contractuales compatibles con la normativa aplicable.

9. Seguridad de la información

Mi Nido aplica medidas técnicas, humanas y administrativas razonables para proteger los datos contra pérdida, acceso no autorizado, uso indebido, alteración o divulgación. Entre ellas: autenticación, permisos por familia/perfil, almacenamiento de tokens en forma hashada cuando aplica, HTTPS, auditoría de acciones sensibles y restricción de documentos.

La auditoría de acciones sensibles debe registrar IDs, acción, fecha, usuario y metadatos no sensibles. No debe copiar diagnósticos, alergias, dosis, nombres de medicamentos, notas médicas, nombres de archivo ni contenido documental.

Ningún sistema es completamente infalible. El usuario también debe proteger su dispositivo, correo, contraseña y acceso a la cuenta, y avisar si sospecha uso no autorizado.

10. Retencion, supresion y eliminacion de cuenta

Los datos se conservaran durante el tiempo razonable y necesario para las finalidades informadas, la prestacion del servicio, seguridad, auditoria, cumplimiento legal, defensa de derechos o gestion contractual.

Retencion inicial recomendada: logs tecnicos de 30 a 90 dias; auditoria sensible de 1 a 3 anos; backups con 7 copias diarias y 4 semanales como base operativa; solicitudes de privacidad y soporte de 1 a 3 anos; tokens de verificacion, recuperacion, sesiones y Firebase Cloud Messaging hasta expiracion, revocacion, cierre de sesion, invalidez o eliminacion de cuenta.

La eliminacion inicial de cuenta anonimiza datos personales de la cuenta, marca el usuario como eliminado y revoca sesiones activas. Si el usuario es Owner, se podra iniciar la eliminacion o cierre operativo de las familias bajo su propiedad y revocar acceso de invitados. Si el usuario no es Owner, se removera su membresia sin borrar datos de familias propiedad de otros usuarios.

Los documentos, datos familiares y backups podran requerir ciclos de eliminacion y rotacion tecnica. Antes de produccion se debe implementar una politica operativa completa de eliminacion ampliada, preferiblemente con confirmacion fuerte, explicacion de impacto sobre invitados y una ventana corta de recuperacion antes de borrado irreversible.

11. Derechos de los titulares

Los titulares, sus representantes o personas legitimadas pueden ejercer los derechos reconocidos por la normativa aplicable, incluyendo:

- Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
- Solicitar prueba de la autorizacion otorgada cuando aplique.
- Ser informados sobre el uso dado a sus datos.
- Solicitar supresion de datos o revocar la autorizacion cuando proceda.
- Acceder gratuitamente a sus datos personales en los terminos legales.
- Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio despues de agotar el tramite ante Mi Nido.

12. Procedimiento para consultas y reclamos

Las solicitudes se atenderan por el canal hooxst@gmail.com o el canal que se publique dentro de la app o sitio oficial. La solicitud debe incluir identificacion del titular, descripcion clara, datos de contacto y documentos que acrediten representacion cuando aplique.

Las consultas se atenderan en un termino maximo de diez (10) dias habiles desde su recibo. Si no es posible responder en ese plazo, se informaran los motivos y la respuesta no superara cinco (5) dias habiles adicionales.

Los reclamos de correccion, actualizacion, supresion o presunto incumplimiento se atenderan en un termino maximo de quince (15) dias habiles desde el dia siguiente al recibo completo. Si no es posible responder en ese plazo, se informaran los motivos y la respuesta no superara ocho (8) dias habiles adicionales.

13. Cambios a esta politica

Mi Nido podra actualizar esta politica por cambios legales, tecnicos, operativos, de proveedores, tiendas o funcionalidades. Cuando el cambio sea sustancial, se comunicara por medios razonables antes o al momento de implementarlo, y se solicitara nueva autorizacion cuando el cambio de finalidad lo requiera.

Fecha de entrada en vigencia de esta version: 19 de junio de 2026.

14. Referencias publicas revisadas

Ley 1581 de 2012 - Funcion Publica: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

Decreto 1377 de 2013 - Funcion Publica:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646>

Google Play User Data policy: <https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10144311>

Apple App Privacy Details: <https://developer.apple.com/app-store/app-privacy-details/>

Firebase Privacy and Security: <https://firebase.google.com/support/privacy>

RevenueCat Privacy Policy: <https://www.revenuecat.com/privacy/>

SmarterASP.NET Privacy Policy: <https://www.smarterasp.net/privacy-policy>